

OFÍCIO

OF.CC/SL - Porto Alegre/RS

Excelentíssimo Senhor Deputado **PEPE VARGAS**,
Presidente da Assembleia Legislativa,
Palácio Farroupilha,
NESTA CAPITAL.

Senhor Presidente:

Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar-lhe a resposta ao Ofício nº 011-23/SL/DAL, referente ao Pedido de Diligência requerido pela Comissão de Constituição e Justiça, relacionado ao Projeto de Lei nº 280/2019, que denomina o trecho da RS-456, que liga o Município de Pinhal da Serra ao Município de Esmeralda, Rodovia Prefeito Antônio Giordano da Costa.

Assim, encaminhamos cópia das manifestações da Superintendência de Programação Rodoviária (fls. 20-23) e da Diretoria-Geral do DAER (fls. 26-27), exaradas no PROA 23/0801-0002364-2, com os esclarecimentos prestados, para conhecimento.

Atenciosamente.

GABRIEL VIEIRA DE SOUZA,
Governador do Estado, em exercício.

Poder Executivo



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DAR8N-565VW-EPYBG-TM53W

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Gabriel Souza (CPF ***.585.350-**) em 26/02/2025 17:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.179.62.26	Não disponível
Autenticação	ALRS-PROD
Aplicação externa	
XvFgqPKBWLv/4/Qwt4YeJ0DfARFF8Nax2mztQasVqFQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador-dev.nopapercloud.com.br/validate/DAR8N-565VW-EPYBG-TM53W>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador-dev.nopapercloud.com.br/validate>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Gabinete de Consultoria Legislativa

LEI Nº 12.610, DE 31 DE OUTUBRO DE 2006.
(publicada no DOE nº 208, de 1º de novembro de 2006)

Denomina a RS-456, no trecho que liga o
Município de Esmeralda à BR-285, Rodovia
Prefeito Orly Labarthe Alves.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia Prefeito Orly Labarthe Alves a RS-456, no trecho que liga o Município de Esmeralda à BR-285.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 31 de outubro de 2006.

FIM DO DOCUMENTO

À SPR/Superintendente

Os procedimentos administrativos a serem cumpridos para a "Denominação de Rotas, Rodovias e Obras de Artes Especiais Estaduais em Homenagem à Vultos Importantes" estão regulamentados através da Decisão Normativa do DAER nº 140/2022 (folhas 13 a 15), aprovada pela Resolução nº 12.465 de 25 de fevereiro de 2022 do Conselho de Administração do DAER (folha 17). Conforme esta Decisão Normativa do DAER-RS, o pedido de denominação a vultos importantes de rotas, rodovias e obras de arte especiais, com circunscrição estadual, cadastrados no Sistema Rodoviário Estadual do RS, deve obedecer ao seguinte rito processual:

- 1 - Requerimento específico ao DAER/RS;
- 2 - Projeto de Lei indicando a rodovia e a denominação pretendida;
- 3 - Avaliação cadastral pela Equipe de Cadastro e Cartografia/SPR;
- 4 - Análise jurídica da SAJ;
- 5 - Resolução do Conselho de Administração;
- 6 - Resolução do Conselho Rodoviário;
- 7 - Homologação da Casa Civil;
- 8 - Lei Estadual sancionada com a devida publicação no Diário Oficial do Estado;
- 9 - Registro da denominação no SRE pela DGP.
- 10 - Notificação da respectiva Superintendência Regional, com a recomendação de implantação das placas de identificação da rodovia.

O Projeto de Lei nº 280/2019 (folha 2), de autoria do Deputado Ernani Polo, apresenta a seguinte proposição: *"Denomina o trecho da RS - 456, que liga o município de Pinhal da Serra ao município de Esmeralda, Rodovia Prefeito Antônio Jordano da Costa"*.

Avaliando do ponto de vista cadastral, informamos que a Rodovia **ERS-456** está regularmente cadastrada no Sistema Rodoviário Estadual do RS/2023, com início (km 0,00) em PINHAL DA SERRA e final (km 62,44) no ENTR. BRS-285 (P/ LAGOA VERMELHA), com 62,44 km de extensão, dividida em dois trechos rodoviários, situação física "Em Obras de Pavimentação" para o primeiro trecho e "Pavimentada" para o segundo trecho, circunscrição "Estadual" e administração de responsabilidade do DAER, para ambos os trechos, conforme o Sistema Rodoviário Estadual do RS/2023 (folha 18).

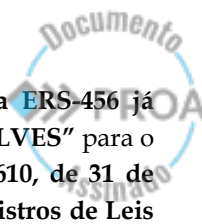
Em consulta aos processos, documentos e e-mails, que tramitaram por esta ECC/SPR, com assunto similar relacionado a esta rodovia, verificamos que para o último trecho rodoviário, código 456ERS0010, de Esmeralda, km 23,38, até o Entr. BRS-285 (p/ Lagoa Vermelha), km 62,44, já temos registrada a denominação "RODOVIA PREFEITO ORLY LABARTHE ALVES" definida através da Lei Estadual nº 12.610, de 31 de outubro de 2006 (folha 19).

A delimitação do pedido de denominação, apresentado no Projeto de Lei nº 280/2019 para a ERS-456, se dá em trecho, da ERS-456, que liga o Município de Pinhal da Serra ao Município de Esmeralda, abrangendo a totalidade do primeiro trecho, regularmente cadastrado no SRE-RS/23 da seguinte forma: **456ERS0005**: Pinhal da Serra - Esmeralda, com 23,38 km de extensão, situação física "Em Obras de Pavimentação", circunscrição "Estadual" e administração de responsabilidade do DAER, conforme relatório do SRE-RS/23 (folha 18).

Respondendo aos questionamentos constantes na folha 2:

- 1) *Se o trecho a que se pretende denominar já possui alguma denominação;*

Resposta: Como mencionado anteriormente, verificamos que a rodovia **ERS-456** já possui a denominação de "RODOVIA PREFEITO ORLY LABARTHE ALVES" para o seu último trecho **456ERS0010**, definida através da **Lei Estadual nº 12.610, de 31 de outubro de 2006**. Todavia, até o presente momento, **não encontramos registros de Leis**



de denominação a vultos importantes para o trecho rodoviário 456ERS0005, objeto da denominação do Projeto de Lei nº 280/2019.

- 2) *Se a referência de localização do trecho de rodovia a que se pretende denominar está correta.*

Resposta: Como supracitado, a delimitação do pedido de denominação apresentado no Projeto de Lei nº 280/2019, para a rodovia ERS-456, se dá no “trecho da RS – 456, que liga o município de Pinhal da Serra ao município de Esmeralda”, estando assim, **incorreta a referência de localização do trecho a ser denominado, pois falta a correta referência à rodovia chamando-a de ERS-456 ao invés de RS-456, seguindo assim, o padrão adotado no Sistema Rodoviário Estadual do Rio Grande do Sul para nomenclatura das rodovias pertencentes a rede rodoviária estadual.**

Em análise, considerando apenas a Decisão Normativa nº 140/2022, **existe impedimento para a aprovação do pleito** uma vez que o mesmo contraria os critérios definidos nos artigos Art. 4º e 9º:

“(…) Art. 4º – A denominação em **rodovia** poderá ocorrer quando:

1. Atingir a totalidade de sua extensão, com a inclusão de todos os seus trechos cadastrados no SRE;
2. Atingir parcialmente, quando houver notória e relevante descontinuidade na sua extensão, causada principalmente por acidentes geográficos ou distinta separação da rodovia ocasionada por trechos coincidentes importantes de outras redes rodoviárias;

I - Nestes casos, a critério do DAER, poderão ser admitidas denominações distintas para a mesma rodovia. (…);

(…) Art. 9º - As denominações deverão respeitar os limites dos trechos do SRE, sendo vedada a possibilidade de um trecho ser parcialmente denominado (…).”.

A rodovia ERS-456 não apresenta dimensão suficiente para a adoção de denominações distintas. Assim, s.m.j., caso seja de interesse do requerente dar prosseguimento ao pleito, atendendo os critérios da Decisão Normativa nº 140/2022, será necessário revogar a Lei Estadual nº 12.610, de 31 de outubro de 2006 (de denominação “Rodovia Prefeito Orly Labarthe Alves”) e alterar o Projeto de Lei nº 280/2019 de modo a denominar a totalidade da extensão estadual da rodovia como “Rodovia Prefeito Antônio Giordano da Costa”.

Por fim, dando prosseguimento aos trâmites, sugerimos o encaminhamento do presente expediente ao seu requerente, o Deputado Ernani Polo, para tomar ciência e após, caso seja de interesse dele dar continuidade ao pedido, encaminhar o expediente para à SAJ/DG (cumprimento da etapa 4) para análise jurídica, com base nos critérios definidos na Decisão Normativa nº 140/2022.

Bruno Scartezini de Araujo
Coordenador Adjunto
ECC/SPR/DGP/DAER - Matrícula: 4587758



Nome do documento: Informacao_EC.pdf

Documento assinado por

Bruno Scartezini de Araújo
Aline Gomes da Silva Druzina

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SPR / 4587758
DAER / SPR / 4346033

Data

23/05/2023 15:12:10
23/05/2023 15:49:52





23080100023642



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Logística e Transportes
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
Diretoria Geral

Assunto: pedido de Diligência da Comissão de Constituição e Justiça, acerca do Projeto de Lei nº 280/2019, que denomina o trecho da RS - 456, que liga o município de Pinhal da Serra ao município de Esmeralda, Rodovia Prefeito Antônio Giordano da Costa.

À Casa Civil,

Considerando o enorme lapso temporal, desde a abertura do presente expediente, encaminha-se para análise e manifestação quanto a manutenção do pleito.

Atenciosamente,

Eng.º Luciano Faustino
Diretor Geral
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS





23080100023642

Nome do documento: Denominacao Trecho ERS 456 - 23080100023642 - Casa Civil.doc

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Luciano Faustino da Silva

DAER / DG / 4346386

24/02/2025 15:44:58



DESPACHO

RC 14/2025

Anexamos o presente RC ao projeto principal PL 280/2019, tendo em vista a resposta da Diligência solicitada pela CCJ.

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2025.

Alencar Silveira Netto
Diretor Legislativo